BCD Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. März 2012

Ort: Hotel Hilton-Park, München Beginn: 18:20 Uhr Ende: 19:20 Uhr

Anwesende Mitglieder (inkl. Vollmachten): 56, darunter die 4 Vorstandsmitglieder.

1. Es wurde satzungsgemäß eingeladen (§ 10, Abs. 2)
2. Es besteht Beschlussfähigkeit lt. Satzung (§ 11, Abs. 7)

TOP 1 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Dr. Strittmatter. Der Berufsverband dankt dem Vorstand der DGK für die gewohnt gute Zusammenarbeit bei der Kongressorganisation und entschuldigt Dr. Jan Kirsch (1.Schriftführer), der wegen einer akuten Erkrankung nicht anwesend sein kann. Somit protokolliert Dr. Raulf als 2. Schriftführer die Mitgliederversammlung.

TOP 2 Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 2. April 2011 wird ohne Einwände angenommen.

TOP 3: Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Dr. Strittmatter gibt seinen Bericht ab.

Mitglieder (Stand 31.12.2011): 550.

Der Grundkurs ist weiterhin sehr gefragt. In 2011 waren es 92 Teilnehmer.

Die Aufnahmegespräche gehen nach Einführung der Zusatzweiterbildung Proktologie erwartungsgemäß zurück. In 2012 sind es nur 4 Kandidaten.

Derzeit sind 108 Kompetenzzentren des BCD zertifiziert.

Aufgrund des GKV-Finanzierungsgesetzes vom 01.01.2011 finden sich derzeit Überschüsse bei den Kassen und dem Gesundheitsfond von 19,5 Mrd. €. Davon ergeben sich 3 Mrd. € als Einsparung von Arzneimitteln aufgrund des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes. Die Einführung des Versorgungsstrukturgesetzes zum 01.01.2012 führt zu einer Stärkung der Ärzte und der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane.

Im Honorarbereich der GKV hat sich bezogen auf die Proktologie aktuell nicht viel verändert.

Die Änderung der GOÄ durch die BÄK ist fertig und mit den Verbänden abgestimmt. Es erscheint derzeit nicht sicher, ob die Kassen zustimmen und ob und wann die Politik sie verabschiedet.

Ein neuer Flyer mit Patienteninformationen wurde erstellt, den die Mitglieder jetzt bei der Geschäftsstelle anfordern können.

TOP 4: Jahresabschluss durch den Schatzmeister, Herrn Dr. Osterholzer
Der Schatzmeister, Herr Dr. Osterholzer, berichtet über die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres. Das Vermögen des Verbandes übertrifft das Ergebnis des Jahres 2010 um 15.633.- €.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer: Für die Kassenprüfer (Dr. Meier zu Eissen, Dr. Jongen) berichtet Herr Dr. Jongen, dass die Überprüfung der Unterlagen keine Unregelmäßigkeiten ergeben habe. Die Entlastung des Vorstandes wird empfohlen.

TOP 6: Aussprache und Entlastung des Vorstandes: In der anschließenden Aussprache werden die Erlöse bei komplexen Fisteloperationen als zu gering beklagt. Herr Dr. Strittmatter berichtet, dass dieses Problem bereits erkannt worden sei. Es soll einen Antrag der DKG, der CACP und

des BCD geben, um eine neue Ziffer zu formulieren, die dann eine verbesserte OPs-Ziffer ergibt. Außerdem wurde angeregt, dass die Begleiterkrankungen bei der Bewertung der proktologischen Standardoperationen besser berücksichtigt werden müssten. Der 1. Vorsitzende will auch dieses Problem weiter verfolgen.

Es wird Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt.
Abstimmungsergebnis: 52 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltung.

TOP 9: Top 9. Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderung: Der 1. Vorsitzende stellt an dieser Stelle als vorgezogenen Top 9 (vor der Neuwahl des Vorstandes) die geplanten Satzungsänderungen vor. Den Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderungen haben die Mitglieder zusammen mit der Einladung schriftlich erhalten, außerdem wurde die Satzung mit den geplanten Änderungen als Sitzungsvorlage verteilt.

Die Satzungsänderung wird mit49 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltung **wie folgt beschlossen**:

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Absatz 2.
Ordentliches Mitglied kann jeder approbierte Arzt mit der Zusatzbezeichnung Proktologie der zuständigen Ärztekammer werden, sofern er seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und zwei Bürgen stellt, die ordentliche Mitglieder des Berufsverbandes sind.

Absatz 3.
Außerordentliches Mitglied kann jeder approbierte und koloproktologisch tätige Arzt mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der den koloproktologischen Grundkurs des Berufsverbandes bestanden hat, und jeder koloproktologisch qualifizierte Arzt mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden. Voraussetzung ist in beiden Fällen, dass zwei Bürgen gestellt werden, die ordentliche Mitglieder des Berufsverbandes sind.

Absatz 6.
Über die Aufnahme der Bewerber im Sinne Ziff. 2. - 4. entscheidet der Vorstand.

Absatz 7.
Die ordentliche Mitgliedschaft entsteht durch Aushändigung des schriftlichen Aufnahmebeschlusses und Erfüllung der Beitragsverpflichtung.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

- Absatz 1.c. und Absatz 1.d. werden gestrichen;
- Absatz 1.e. wird 1.c.,
- Absatz 1.f. wird 1.d.

- Absatz 3. und Absatz 4. werden gestrichen;

- Absatz 5. wird Absatz 3.

- Absatz 6. wird 4. und wird wie folgt geändert:
  Die Mitgliedschaft endet im Falle der Ziffer 3. mit Beschlussfassung.

§ 9 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

Absatz 1.
Der Vorstand hat vor allem folgende Aufgaben:
e. Erstellung der Beitragsordnung. Diese ist von der Mitgliederversammlung zu genehmigen.

Absatz 8.
Der Vorstand, nach § 9 Abs. 5 ermächtigte Mitglieder und von diesem gegebenenfalls nach § 9 Absatz 2 berufene Beiratsmitglieder, haben keinen Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Änderungen kann die Mitgliederversammlung beschließen.

§ 10 Mitgliederversammlung

Absatz 2.
Sie wird vom Ersten Vorsitzenden, im Verhinderungsfall vom Zweiten Vorsitzenden einberufen.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung bedarf der Schriftform mit der Maßgabe, dass das Mitglied als ordnungsgemäß geladen gilt, wenn die Einladung an die dem Vorstand vom Mitglied zuletzt bekanntgegebene Adresse zur Post gegeben oder per E-Mail versandt worden ist.

Zwischen Aufgabe zur Post oder E-Mailversand und Versammlungszeitpunkt soll mindestens eine Frist von drei Wochen belassen sein. Maßgebend für die rechtzeitige Absendung des Einberufungsschreibens ist der Poststempel. Die Einladung hat Ort, Zeit, Beginn und Tagesordnung der Mitgliederversammlung zu enthalten; der Gegenstand beabsichtigter Beschlussfassungen ist in der Einladung zu bezeichnen.

– Absatz 2. letzter Abschnitt wird gelöscht.

Absatz 3.
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
g. Genehmigung der Beitragsordnung;
i. in sonstigen Angelegenheiten, in denen die Satzung oder Beitragsordnung dies vorsieht.

§ 11 Durchführung und Mitgliederversammlung

Absatz 6.
Soweit Gesetz und Satzung nichts anderes vorsehen, entscheidet bei der Beschlussfassung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters; bei Wahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los.

Absatz 9. (letzter Abschnitt)
Das Protokoll wird den Mitgliedern per Post oder E-Mail übersandt und gilt als genehmigt, sofern nicht innerhalb von vier Wochen ein schriftlicher, begründeter Einspruch beim Ersten Vorsitzenden eingeht. Über Einsprüche sind in der nächsten Mitgliederversammlung zu entscheiden.

§ 12 wird neu aufgenommen.

§ 12 Rechnungsprüfung

Absatz 1.

Für die Rechnungsprüfung werden von der Mitgliederversammlung zwei Rechnungsprüfer für die Dauer von 2 Jahren gewählt, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.

Absatz 2.
Nach Ablauf eines Geschäftsjahres und Vorliegen des Jahresabschlusses haben die Rechnungsprüfer zu prüfen, ob die Verwendung der Mittel den Planansätzen entsprach und die Buchführung ordnungsgemäß erfolgte. Die Rechnungsprüfung soll jeweils vor der Mitgliederversammlung erfolgen. Die Rechnungsprüfer haben der Mitgliederversammlung hierüber einen Bericht vorzulegen.

- § 12 wird § 13;
- § 13 wird § 14;
- § 14 wird § 15.

TOP 7: Neuwahl des Vorstandes: Der Vorstand schlägt Herrn Dr. Pommer als Wahlleiter vor. Über diesen Vorschlag erfolgt die Abstimmung der Mitglieder.
Abstimmungsergebnis: 55 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung, 0 ungültig.

Herr Dr. Pommer als Wahlleiter berichtet, dass der Vorstand im Fall der Zustimmung der Mitglieder in unveränderter Besetzung wieder zur Verfügung stehen würde. Auf die Frage nach weiteren Kandidaten erfolgen keine Meldungen.

Herr Dr. Pommer stellt dann als Wahlmodus die Abstimmung per Handzeichen zur Wahl.
Abstimmungsergebnis: 56 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, 0 ungültig.

Als nächstes stellt Herr Dr. Pommer die Abstimmung über den Vorstand „in cumulo“ zur Wahl.
Abstimmungsergebnis: 55 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung, 0 ungültig.

Anschließend erfolgt die Abstimmung zur Wahl des Vorstandes.
Abstimmungsergebnis: 52 Mitglieder Ja, 0 Nein, 4 Enthaltung, 0 ungültig.
Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes nehmen die Wahl an. Der wegen Erkrankung verhinderte 1. Schriftführer, Dr. J. Kirsch, hatte zuvor gegenüber dem 1. Vorsitzenden seine Bereitschaft zur neuerlichen Kandidatur geäußert. Somit wurde der gesamte Vorstand in seiner bisherigen Besetzung wiedergewählt.

TOP 8 Top 8. Wahl der Kassenprüfer**.** Für die Wahl als Kassenprüfer steht Herr Dr. Meier zu Eissen nicht mehr zur Verfügung. Der 1. Vorsitzende bedankt sich auch im Namen der übrigen Mitglieder des Vorstands bei ihm für die langjährig geleistete Arbeit. Der Vorstand schlägt als seinen Nachfolger Herrn Dr. Kolbert, Hannover, vor, der zusammen mit Herrn Dr. Jongen die Kassenprüfung übernehmen soll.

Abstimmungsergebnis: 54 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung, 0 ungültig.
Neu gewählte Kassenprüfer sind:
Dr. J. Jongen, Beselerallee 62, 24105 Kiel,
Dr. G. Kolbert, Hildesheimer Str. 6, 30169 Hannover

TOP 10 Verschiedenes
(Top 9. war vorgezogen worden).

Frau Dr. Braungard, Bonn, schlägt eine Änderung der Homepage vor. Sie möchte, dass die Mitglieder und die Kompetenzzentren beim Zugriff auf der Homepage durch Patienten gleichberechtigt und nacheinander aufgelistet werden und die Trennung zwischen Mitgliedern und Kompetenzzentren aufgehoben werden soll. Diese Listung soll auf der Homepage verändert werden. Außerdem schlägt Frau Dr. Braungard den Begriff des „kompetenten“ Mitglieds anstatt des „qualifizierten“ Mitglieds vor.

Sie formuliert ihr Anliegen als Antrag zur Abstimmung unter den Mitgliedern.

Es erfolgt eine ausgiebige und zum Teil auch kontroverse Diskussion unter den Mitgliedern. Abschließend stellt Herr Dr. Strittmatter den Änderungsvorschlag von Frau Dr. Braungard und den Vorschlag des Vorstandes auf Beibehaltung des derzeitigen Begriffes zur Wahl. Mittlerweile haben 2 Mitglieder den Raum verlassen, sodass nur noch 54 Stimmberechtigte anwesend sind.

Abstimmung über den Vorschlag von Frau Dr. Braungard.
Abstimmungsergebnis: 3 Ja, 41 Nein, 10 Enthaltung, 0 ungültig.

Abstimmung über den Vorschlag des Vorstands.
Abstimmungsergebnis: 45 Ja, 2 Nein, 7 Enthaltung, 0 ungültig.

Somit erfolgt keine Begriffsänderung.

Herr Dr. Strittmatter bedankt sich abschließend bei den Mitgliedern sowie dem Vorstand und dem Beirat für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen ein erfolgreiches Jahr bis zum kommenden Kongress vom 07. – 09. März 2013.

Dr. Bernhard Strittmatter
1. Vorsitzender

Dr. Franz Raulf
2. Schriftführer